

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3538/2546

บริษัทเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด

โจทก์

บริษัทครอบครัวจากราล จำกัด

ผู้ร้องสอด

บริษัทไทยอมฤตบริเวอรี่ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38

คำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ไม่อนุญาตให้ยกคดีที่ไต่ดการพิจารณาไว้ขึ้น
พิจารณาต่อไปเป็นคำสั่งที่มีได้ทำให้คดีเสร็จไปจากศาล เพราะศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯได้มีคำสั่งให้นัดพร้อมเพื่อฟังผลคำสั่งศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับคำร้องขอ
ของโจทก์เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดสิทธิตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/13 จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาก่อนที่ศาลจะได้มี
คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี โจทก์จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวใน
ระหว่างพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา
38ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า TIGERSTOUT กับรูปเสือ คำว่า TIGER LAGER BEER กับรูปเสือ และ TIGER BEER กับรูปเสือซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ และเบียร์สเตาต์ ของโจทก์โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2542 จำเลยได้ผลิต จำหน่าย และเสนอจำหน่าย สินค้าเบียร์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า BLACK TIGER BEER และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า จำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ กับทำการลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้า ของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยยุติการผลิต จำหน่าย และเสนอจำหน่ายสินค้าเบียร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า BLACK TIGER BEER ให้จำเลยจัดเก็บสินค้าดังกล่าวให้หมดจากท้องตลาดโดยค่าใช้จ่ายของจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 403006 หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้อง ในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า BLACK TIGER BEER และ เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ โจทก์ทั้งสามเครื่องหมายดังกล่าวต่อไป ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตรา เดือนละ 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการทำละเมิด เครื่องหมายการค้าของโจทก์และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอเลขที่ 403006

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของและคิดออกแบบ เครื่องหมายการค้ารูปหัวเสือดำอยู่เหนือทุ่งหญ้ามีแถบสีดำคล้ายพื้นดินอยู่ด้านล่าง และมีอักษรโรมันคำว่า BLACK TIGER BEER อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม โจทก์ไม่ใช่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า TIGER กับรูปเสือตามคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง และ

พิพากษาให้ผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปหัวเสือดำอยู่เหนือทุ่งหญ้ามี
แถวสีดำอยู่ด้านล่างและมีอักษรคำว่าBLACK TIGER BEER อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
และอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางอนุญาต

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดและจำเลยละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์โดยการลงขาย ขอให้พิพากษาบังคับผู้ร้อง
สอดและจำเลยตามคำขอท้ายคำฟ้อง

จำเลยให้การแก้คำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดไม่ใช่ผู้มีส่วนเสียในคดีนี้ ขอให้ยก
คำร้องสอด

ในวันนัดพร้อมและชี้สองสถาน ทนายจำเลยแถลงว่า ศาลล้มละลายกลางได้มี
คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลย และคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยขอ
ให้ศาลงดการพิจารณาไว้และจำหน่ายคดีชั่วคราว โจทก์คัดค้านว่า คำฟ้องคดีนี้ไม่
เกี่ยวกับทรัพย์สินและการฟื้นฟูกิจการของจำเลย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลย เมื่อโจทก์
ฟ้องคดีนี้หลังจากที่ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยไว้
พิจารณาแล้ว จึงขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/12(4) ที่ห้าม
ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่เมื่อศาลได้รับคำฟ้องของโจทก์ไว้
พิจารณาแล้วและโจทก์มีสิทธิขอให้ศาลล้มละลายกลางยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อ
จำกัดสิทธิดังกล่าวได้ตามมาตรา 90/13 จึงเห็นสมควรให้งดการพิจารณาไว้โดยให้
โจทก์ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัด
สิทธิต่อไป และให้นัดพร้อมเพื่อฟังผลคำสั่งของศาลล้มละลายกลางวันที่ 8 ธันวาคม
2543

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีต่อไปอ้างว่า โจทก์ได้แก้ไขคำฟ้อง โดยไม่ตั้งใจเรียกค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีที่เหลือจึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกหนี้

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่า แม้โจทก์จะขอ แก้ไขคำฟ้องโดยไม่ตั้งใจเรียกค่าเสียหายและศาลอนุญาตแล้วก็ตาม แต่สิทธิในคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีราคาและถือเอาได้และพระ ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ สิทธิในคำขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจากศาล ล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยไว้ จึงขัดต่อพระราชบัญญัติล้ม ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/12(4) ที่ห้ามฟ้องร้องคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูก หนี้ จึงมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ยกคดีขึ้น พิจารณาต่อไป

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ที่ โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยกคดี ขึ้นพิจารณาต่อไปนั้น เห็นว่า คำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลางที่ไม่อนุญาตให้ยกคดีที่ได้งดการพิจารณาไว้ขึ้นพิจารณาต่อไปเป็นคำสั่ง ที่มีได้ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพราะศาลดังกล่าวได้มีคำสั่งให้นัดพร้อมเพื่อฟังผลคำสั่งศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับ คำร้องขอของโจทก์เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดสิทธิ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/13 กรณีจึงเป็นคำสั่งระหว่าง พิจารณาก่อนที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะได้มีคำ

พิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี โจทก์จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

(ประชา ประสงค์จรรยา-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ